

PLAN DE COURS

DROIT SPECIAL DES CONTRATS

Licence 2^{ème} année

Deuxième semestre

Jean-Michel MARMAYOU

Aix-en-Provence

Année universitaire 2025-2026

INTRODUCTION

§ 1 – Définitions

§ 2 – L'opération de qualification

§ 3 – Domaine et sources du droit spécial des contrats

§ 4 – Les caractères du droit spécial des contrats

PREMIÈRE PARTIE – LES CONTRATS RELATIFS AUX BIENS

TITRE I – LES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ

CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE VENTE

Section 1 – Définition et qualification de la vente

Section 2 – Formation de la vente

§ 1 – La préparation du contrat de vente

A – Les ventes à l'agrée

B – Les promesses

1) Les promesses unilatérales

a) Le droit commun

b) Régimes spéciaux

2) Les promesses synallagmatiques

a) Définition et qualification

b) La question de l'article 1589 du Code civil

C – Le pacte de préférence

§ 2 – La protection des consentements

A – Le consentement des contractants

1) Le consentement protégé

2) Le consentement forcé

B – Les formes du contrat

1) Formes des ventes immobilières

2) Formes des ventes mobilières

Section 3 - Objet de l'accord de volontés

§ 1 – La chose

A – L'existence de la chose

1) L'existence matérielle de la chose

2) La détermination juridique de la chose

B – L'appropriation de la chose

1) Les choses hors commerce

2) La chose d'autrui

§ 2 – Le prix

Section 4 – Les effets de la vente

§ 1 – Les effets réels

A – Le transfert de propriété

1) Prévu par le Code civil

2) Aménagé par les parties

B – Le transfert des risques

§ 2 – Les effets personnels

A – Les obligations du vendeur

1) L'obligation de délivrance

2) Les garanties

a) La garantie d'éviction

b) La garantie des vices cachés

B – Les obligations de l'acheteur

1) Payer le prix

2) Retirer la chose

CHAPITRE 2 – LES AUTRES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ

Section 1 – Les contrats assurant un transfert définitif de propriété de la chose

§ 1 – Le transfert immédiat

- A – Le contrat d'échange
 - 1 – Définition et qualification du contrat d'échange
 - 2 – Régime juridique du contrat d'échange
- B – L'apport en nature en société
- C – La dation en paiement

§ 2 – Le transfert retardé

- A – Certains contrats de distribution
- B – Les contrats de location-vente et location-accession
- C – Le contrat de crédit-bail

Section 2 – Les contrats assurant un transfert temporaire de la propriété de la chose

§ 1 – Le bail emphytéotique.

§ 2 – Le bail à construction et le bail à réhabilitation

§ 3 – Fiducie et autres opérations financières

- A – La fiducie
- B – La convention de portage

TITRE II – LES CONTRATS PORTANT SUR L'USAGE D'UN BIEN

CHAPITRE 1 – LE BAIL

Section 1 – Le droit commun du bail

§ 1 – La formation du bail

- A – Les règles de fond
 - 1) L'objet du bail
 - a) La chose
 - b) Le prix
 - 2) La durée du bail
 - a) La détermination de la durée
 - b) La stabilité de la jouissance
- B – Les règles de forme

§ 2 – Les effets du bail

- A – Les obligations du bailleur
 - 1) Les obligations stricto sensu
 - a) L'obligation de délivrance
 - b) L'obligation d'entretien
 - 2) Les garanties
 - a) La garantie des vices cachés
 - b) La garantie d'éviction
- B – Le statut du preneur
 - 1) Les obligations du preneur
 - 2) Les pouvoirs du preneur

Section 2 – Les statuts spéciaux

§ 1 - Bail d'habitation

§ 2 - Bail commercial

§ 3 – Bail professionnel

§ 4 – Baux ruraux

CHAPITRE 2 – LES CONTRATS DE PRÊT

Section 1 – Le prêt à usage

§ 1 – Les obligations nées du prêt à usage

- A – Les obligations de l'emprunteur
 - 1) L'usage de la chose

2) La restitution de la chose

B – Les obligations du prêteur

§ 2 – La durée du prêt à usage

Section 2 – Le prêt de consommation

§ 1 – Le droit commun

§ 2 – Le prêt d'argent

A – La formation du prêt d'argent

1) Les conditions de fond

2) Les conditions de forme

B – Les effets du prêt d'argent

1) Les obligations de l'emprunteur

2) Les obligations du prêteur

DEUXIÈME PARTIE – LES CONTRATS RELATIFS AUX SERVICES

TITRE I – LE CONTRAT D'ENTREPRISE

CHAPITRE 1 – LA FORMATION DU CONTRAT D'ENTREPRISE

CHAPITRE 2 – LES EFFETS DU CONTRAT D'ENTREPRISE

Section 1 – Les obligations de l'entrepreneur

§ 1 – Réaliser la prestation

A – L'exécution par l'entrepreneur

1) Le contenu des obligations

2) L'inexécution de l'obligation

a) Exécution forcée et exécution par remplacement

b) La responsabilité

3) La perte de la chose

B) L'exécution par un tiers : co-traitance et sous-traitance

1) L'action directe légale du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

2) La responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage

§ 2 – Conseiller et informer

§ 3 – Assurer la sécurité

Section 2 – Les obligations du maître de l'ouvrage

§ 1 – Payer le prix

A – La détermination du prix

B – Le règlement du prix

C – La réfaction du prix

§ 2 – Prendre livraison

§ 3 – Prendre réception de la chose

§ 4 – Coopérer

Section 3 – La fin du contrat d'entreprise

TITRE II – LE CONTRAT DE MANDAT

CHAPITRE 1 – LA FORMATION DU CONTRAT DE MANDAT

Section 1 – La capacité des parties

Section 2 – L'objet du mandat

Section 3 – Les exigences de forme

CHAPITRE 2 – LES EFFETS DU CONTRAT DE MANDAT

Section 1 – Les obligations nées du mandat

§ 1 – Les obligations du mandataire

A – À l'égard des tiers

B – À l'égard du mandant

1) L'exécution de la mission

2) La reddition de comptes

§ 2 – Les obligations du mandant

A – À l'égard du mandataire

B – À l'égard du tiers

1) En cas d'engagements contractés dans le cadre des pouvoirs donnés au mandataire

2) En cas d'engagements contractés au-delà des pouvoirs donnés au mandataire

a) Le principe

b) Les exceptions

Section 2 – L'extinction du mandat

§ 1 – Le principe : la révocabilité *ad nutum*

§ 2 – L'exception : la révocabilité encadrée

A – La clause d'irrévocabilité

B – Le mandat d'intérêt commun

TITRE III – LE CONTRAT DE DÉPÔT

CHAPITRE 1 – DROIT COMMUN DU DÉPÔT

Section 1 – La formation du contrat de dépôt

§ 1 – L'objet

§ 2 – Le prix

§ 3 – La forme

Section 2 – Les effets du contrat de dépôt

§ 1 – Les obligations du dépositaire

A – L'obligation de garde

B – L'obligation de restitution

§ 2 – Les obligations du déposant

CHAPITRE 2 – LES DÉPÔTS PARTICULIERS

Section 1 – Le dépôt nécessaire

Section 2 – Le dépôt hôtelier

Section 3 – Le dépôt hospitalier

Section 4 – Le séquestre

TROISIÈME PARTIE – LES CONTRATS RELATIFS AUX ALÉAS

TITRE 1 – LES CONTRATS DE JEU ET DE PARI

TITRE 2 – LA RENTE VIAGÈRE

CHAPITRE 1 – CONDITIONS DE VALIDITÉ

CHAPITRE 2 – EFFETS DE LA RENTE

Section 1 – Service de la rente

Section 2 – Révision de la rente

CHAPITRE 3 – EXECUTION, INEXECUTION ET EXTINCTION DE LA RENTE

TITRE 3 – LE BAIL À NOURRITURE

QUATRIÈME PARTIE – LES CONTRATS RELATIFS AUX LITIGES

TITRE 1 – LA TRANSACTION

CHAPITRE 1 – QUALIFICATION ET DOMAINES D'APPLICATION

Section 1 – Éléments caractéristiques de la transaction

§ 1 – L'existence d'une contestation

§ 2 – La volonté de mettre fin au litige

§ 3 – Les concessions réciproques

Section 2 – Domaines d'application

CHAPITRE 2 – LE REGIME DE LA TRANSACTION

Section 1 – La formation

Section 2 – Les effets

§ 1 – Effets liés à sa nature contractuelle

§ 2 – Effets liés à sa nature juridictionnelle

A – Effet extinctif

B – Effet déclaratif

TITRE 2 – LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE

CHAPITRE 1 – LA CONCLUSION DU COMPROMIS ET DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

Section 1 – Les règles communes

§ 1 – Règles relatives aux parties

§ 2 – Règles relatives à l'objet

§ 3 – Règles relatives à la forme et au contenu

Section 2 – Les règles propres aux deux types de convention

§ 1 – Règles propres au compromis

§ 2 – Règles propres à la clause compromissoire

CHAPITRE 2 – LES EFFETS DU COMPROMIS ET DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE